

Hinweis / Notice

Akte: erbbaurecht-erbbauzins-heimfall-lindenwerder-2026

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

04-bankmail-zustimmung-rang.eml

Von	sachbearbeitung@foerderbank-lindenwerder.de
An	post@kanzlei-hartwig.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Kinderbogen - Zustimmung Belastung Erbbaurecht

Sehr geehrte Frau Dr. Westarp,

für die Auszahlung der Erweiterungsfinanzierung benötigen wir die Zustimmung der Gemeinde zur Belastung des Erbbaurechts sowie Klarheit, dass der Rang der Erbbauzinsreallast unsere Verwertung nicht wirtschaftlich entwertet. Bitte senden Sie uns auch den vollständigen Erbbaurechtsvertrag.

Freundliche Grüße

Förderbank

13_email_finanzierende_bank_zustimmung.eml

Von	Mittelbrandenburgische Bank <kommunalprojekte@mbb.de>
An	Sonnenufer Kinderhaus <geschaefsfuehrung@sonnenufer.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 08:47:00 +0200
Betreff	Finanzierung PV und Erweiterungsbau Uferweg 18 - fehlende Unterlagen

Sehr geehrte Frau Mäßler, für die Kreditentscheidung fehlen uns weiterhin die aktuelle Erklärung der Grundstückseigentümerin zu den geplanten Baumaßnahmen und eine Bestätigung über den Stand des Erbbauzinskontos. Der vorgelegte Vertragsauszug endet auf Seite 14; die Bestimmungen zu Belastung und Heimfall sind darin nicht enthalten.

Die bisher kalkulierte Finanzierung beträgt 680000 Euro. Davon entfallen 190000 Euro auf die Photovoltaikanlage und 490000 Euro auf den Erweiterungsbau. Eine Auszahlung vor Eintragung oder ranggerechter Absicherung ist nicht vorgesehen. Das Angebot bleibt bis 31. Juli gültig, sofern sich die Grundstückslage nicht verändert.

Bitte übersenden Sie keine intern erstellte Zusammenfassung, sondern die vollständigen Urkunden und den Kontoauszug der Gemeinde. Frau Kießling aus unserer Marktfolge kann offene Formfragen direkt mit dem Notariat abstimmen.

Freundliche Grüße
Mittelbrandenburgische Bank
kommunalprojekte@mbb.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Gemeinde Lindenwerder - Gemeindekasse

Betreff: Erbbauzins für das kommunale Grundstück Uferweg 18 - Buchungsstand

Unser Zeichen: GK 26-1884 Kita Sonnenufer

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

15_email_sonnenufer_an_bank_2026-07-08.eml

Von	Annegret Mäßler <geschaeftsfuehrung@sonnenufer.de>
An	Mittelbrandenburgische Bank <kommunalprojekte@mbb.de>
Kopie	verwaltung@sonnenufer.de
Datum	Wed, 08 Jul 2026 21:34:18 +0200
Betreff	AW: Finanzierung PV und Erweiterungsbau Uferweg 18 - fehlende Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

entschuldigen Sie die späte Antwort, bei uns ist gerade Sommerfest-Woche und die halbe Verwaltung im Urlaub.

Zu Ihren Punkten: Den vollständigen Erbbaurechtsvertrag habe ich beim Notariat Dr. Wenzlaff angefordert, unsere eigene Kopie endet leider tatsächlich auf Seite 14 (die restlichen Seiten sind beim Umzug der Geschäftsstelle 2019 offenbar nicht mitkopiert worden). Das Notariat hat für nächste Woche eine beglaubigte Abschrift zugesagt.

Den Kontoauszug der Gemeindekasse (Zeichen GK 26-1884) habe ich am Montag mit Frau Groß besprochen und lege ihn bei. Zum Stand: von der Aprilrate sind noch 4308 Euro offen plus 48 Euro Mahnkosten, die Julirate über 9308 Euro ist am 1.7. fällig geworden. Wir überweisen den offenen Betrag aus April diese Woche, für Juli brauchen wir bis Ende des Monats, weil die Landeszuschüsse für das dritte Quartal erst am 20.7. kommen. Die im Juni angekündigte Überweisung ist übrigens nicht verloren gegangen, sondern wurde von unserer Bank wegen einer abgelaufenen Kontovollmacht zurückgehalten, das war uns nicht bekannt.

Die Erklärung der Gemeinde zu den Baumaßnahmen liegt noch nicht vor. Die Gemeinde knüpft sie an mehrere Bedingungen (Rückstandsausgleich, Förderzusage, Brandschutz- und PV-Konzept). Das Brandschutzkonzept ist beim Büro Hartig in Auftrag, Ergebnis für Ende Juli angekündigt.

Können Sie die Frist 31. Juli halten oder um zwei Wochen verlängern? Wenn Frau Kießling direkt mit dem Notariat sprechen möchte: Notariat Dr. Wenzlaff, Potsdam, Telefon 0331 200 448-0.

Mit freundlichen Grüßen

Annegret Mäßler
Geschäftsführerin
Sonnenufer Kinderhaus gGmbH
Uferweg 18, 14558 Lindenwerder

14_erbbauzins_kassenkonto_roh.csv

■Fälligkeit	Soll_EUR	Zahlungstag	Zahlung_EUR	Buchungstext	Rest_EUR	Beleg
2025-10-01	9200.00	2026-01-14	9200.00	Sammelzahlung Vertrag 77	0.00	Kontoauszug 14.01
2026-01-01	9200.00	2026-01-14	9200.00	Sammelzahlung Vertrag 77	0.00	Kontoauszug 14.01
2026-04-01	9308.00	2026-06-22	5000.00	Teilzahlung Kita	4308.00	Kontoauszug 22.06
2026-06-10	48.00			Mahnkosten	48.00	Mahnlauf 06/26
2026-07-01	9308.00			Quartalsrate	9308.00	Sollstellung 01.07

Tabellenblatt: Zins

Quartal	Soll	Eingang	Verzugstage	Bemerkung
Q3 2025	18.750	10.10.2025	10	Liquiditätslücke
Q4 2025	18.750	02.01.2026	2	Feiertage
Q1 2026	18.750	25.04.2026	25	Fördermittel verspätet
Q2 2026	18.750	offen	-	strittig wegen Index

Tabellenblatt: Risiken

Thema	Risiko	Aktion
Heimfall	Drohung Gemeinde	Zahlungsplan + Vergleich
PV	Zustimmung offen	Nutzungszweck prüfen
Bank	Rangbedenken	Rang- und Erbbauzinsmatrix

Dachfläche Kita Lindenwerder

Südseite geeignet für PV

Brandschutzprüfung offen

Erweiterungsbau links geplant

Gemeinde verlangt Berichtswesen

Bilddatei: 07-baustellenfoto-dach-pv.jpg

01-sachverhalt-lindenwerder.docx

Sachverhalt Lindenwerder

Die Gemeinde Lindenwerder hat 2008 ein Erbbaurecht zugunsten der Kinderbogen gGmbH bestellt. Laufzeit bis 31.12.2068. Zweck: Betrieb einer Kindertagesstätte und Familienbildungsstätte.

Seit 2024 sind Erbbauzinszahlungen mehrfach verspätet. Die Kinderbogen gGmbH plant einen Erweiterungsbau und eine Photovoltaikanlage. Die Förderbank verlangt eine erstrangige Belastung des Erbbaurechts. Die Gemeinde will Zustimmung nur erteilen, wenn Rückstände ausgeglichen und eine Heimfallklausel verschärft wird.

Erbbaugrundbuch Arbeitsauszug

Erbbaugrundbuch Lindenwerder Blatt 2201

Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht an Grundstück Gemarkung Lindenwerder, Flur 3, Flurstück 41/9. Inhalt nach Vertrag vom 14.07.2008.

Abteilung I

Kinderbogen gGmbH, Berlin.

Abteilung II

Reallast Erbbauzins zugunsten Gemeinde Lindenwerder. Zustimmungserfordernis für Veräußerung und Belastung. Vormerkung zur Sicherung des Heimfallanspruchs.

Abteilung III

Grundsuld 900.000 EUR zugunsten Förderbank Berlin-Brandenburg, eingetragen 2015, Rang nach Erbbauzinsreallast.

Schreiben der Gemeinde

Die Gemeinde Lindenwerder weist darauf hin, dass der Erbbauzins für Q3/2025 und Q1/2026 verspätet einging. Die erneute Verzögerung im Mai 2026 wird als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet.

Vor einer Zustimmung zur weiteren Belastung verlangt die Gemeinde:

1. vollständige Zahlung aller Rückstände,
2. Nachweis der Förderzusage,
3. Brandschutz- und PV-Konzept,
4. Ergänzung des Vertrags um ein Berichtswesen und eine klare Frist vor Heimfallausübung.

Zustimmungsantrag Erweiterungsbau und PV

Antrag

Die Kinderbogen gGmbH beantragt die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts mit einer weiteren Grundschuld zugunsten der Förderbank sowie zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsdach.

Begründung

Der Erweiterungsbau erhöht die Kapazität um 32 Betreuungsplätze. Die PV-Anlage dient der Eigenversorgung der Kita und reduziert Betriebskosten. Rückstände werden vor Zustimmungsausübung ausgeglichen.

Sicherungen

Quartalsbericht, Lastschriftmandat für Erbbauzins, Bauzeitenplan, Brandschutzfreigabe, Rangbestätigung der Bank.

Gemeinde Lindenwerder - Gemeindekasse

Rathausstraße 2, 14558 Lindenwerder
Telefon 033204 771-0 | kasse@lindenwerder.de

Sonnenufer Kinderhaus gGmbH
Uferweg 18
14558 Lindenwerder

Lindenwerder, 3. Juli 2026

Betreff: Erbbauzins für das kommunale Grundstück Uferweg 18 - Buchungsstand Unser Zeichen: GK 26-1884 Kita Sonnenufer

Sehr geehrte Frau Mäßler,

nach dem Buchungsstand der Gemeindekasse waren die Quartalsraten zum 1. Oktober 2025, 1. Januar 2026 und 1. April 2026 nicht jeweils vollständig am Fälligkeitstag ausgeglichen. Am 14. Januar ging eine Sammelzahlung über 18400 Euro ein, deren Verwendungszweck nur Kita und Vertragsnummer 77 nannte. Davon wurden 9200 Euro auf die Oktober- und 9200 Euro auf die Januarposition gebucht.

Für April verblieb zunächst der vollständige Betrag von 9308 Euro offen. Am 22. Juni wurden 5000 Euro gezahlt. Die Differenz sowie gebuchte Mahnkosten sind im beigefügten Kontoauszug ausgewiesen. Eine von Ihnen am 24. Juni angekündigte weitere Überweisung ist bis zum heutigen Tagesabschluss nicht eingegangen.

Die Kasse kann keine Aussage zu den angekündigten Baumaßnahmen oder einer möglichen Zustimmung der Gemeinde treffen. Bitte prüfen Sie insbesondere den Verwendungszweck der Januarzahlung; falls ein Teil für eine andere Forderung bestimmt war, benötigen wir einen Zahlungsbeleg. Sachbearbeiterin Frau Groß ist am 6. Juli ab 9 Uhr erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Strauß
Kassenleiterin

Anlage: 14 erbbauzins kassenkonto roh (CSV-Export)

Telefonvermerk Sonnenufer Kinderhaus gGmbH

Geschäftsstelle, Uferweg 18, 14558 Lindenwerder

Vermerk vom 6. Juli 2026, gefertigt von Annegret Mäßler, Geschäftsführerin. Telefonat mit Frau Groß, Gemeindekasse Lindenwerder, 09:05 bis 09:38 Uhr, Zeichen der Kasse GK 26-1884.

1 Anlass

Anlass war das Schreiben der Gemeindekasse vom 3. Juli 2026 zum Buchungsstand des Erbbauzinskontos für das Grundstück Uferweg 18, Vertragsnummer 77, sowie die Bitte der Kasse, den Verwendungszweck der Sammelzahlung vom 14. Januar 2026 zu klären.

2 Inhalt des Gesprächs

Zur Januarzahlung habe ich Frau Groß bestätigt, dass die 18400 Euro in voller Höhe für den Erbbauzins bestimmt waren, also für die Raten Oktober 2025 und Januar 2026 zu je 9200 Euro. Ein Teilbetrag für eine andere Forderung war nicht enthalten. Die Buchung der Kasse ist demnach richtig; ein zusätzlicher Zahlungsbeleg ist nicht erforderlich. Frau Groß nimmt einen entsprechenden Vermerk in das Kassenkonto auf.

Zur angekündigten Überweisung vom 24. Juni habe ich erläutert, dass unsere Hausbank den Auftrag nicht ausgeführt hat, weil die hinterlegte Kontovollmacht unserer früheren Verwaltungsleiterin abgelaufen war und der Auftrag deshalb in der Freigabe hängen blieb. Wir haben davon erst am 2. Juli erfahren. Ich habe zugesagt, den offenen Betrag aus der Aprilrate von 4308 Euro zuzüglich 48 Euro Mahnkosten bis zum 10. Juli erneut anzuweisen, diesmal mit Einzelfreigabe durch mich persönlich.

Zur Julirate über 9308 Euro habe ich angekündigt, dass die Zahlung voraussichtlich erst nach Eingang der Landeszuschüsse am 20. Juli erfolgen kann. Frau Groß hat das aufgenommen, aber darauf hingewiesen, dass die Kasse Fälligkeiten nicht stunden kann und eine Entscheidung darüber bei der Liegenschaftsverwaltung und der Kämmerei liegt. Sie nannte als dortigen Ansprechpartner Herrn Bredow.

3 Ergebnis und offene Punkte

Ich übersende der Kasse bis 10. Juli den Zahlungsbeleg über 4356 Euro. Für die Julirate kläre ich mit Herrn Bredow, ob eine Zahlung zum 25. Juli ohne weitere Mahnung möglich ist. Die Bank (Frau Kießling) erhält den aktuellen Kontoauszug mit dieser Notiz.

Mahnung der Gemeindekasse

Gemeinde Lindenwerder, Gemeindekasse, Rathausstraße 2, 14558 Lindenwerder

Sonnenufer Kinderhaus gGmbH, Uferweg 18, 14558 Lindenwerder

Lindenwerder, 16. Juli 2026

Unser Zeichen: GK 26-1884 Kita Sonnenufer, Mahnlauf 07/26

Betreff: Zweite Mahnung, Erbbauzins für das Grundstück Uferweg 18, Vertragsnummer 77

Sehr geehrte Frau Mäßler,

auf dem Erbbauzinskonto zu Vertragsnummer 77 bestehen nach dem Tagesabschluss vom 15. Juli 2026 folgende offene Posten. Aus der Rate zum 1. April 2026 sind noch 4308 Euro offen; die am 6. Juli fernmündlich für den 10. Juli angekündigte Überweisung ist bislang nicht eingegangen. Die Rate zum 1. Juli 2026 über 9308 Euro ist vollständig offen. Hinzu kommen Mahnkosten aus dem Mahnlauf Juni über 48 Euro sowie Mahnkosten dieses Mahnlaufs über 48 Euro. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 13712 Euro.

Wir fordern Sie auf, den Gesamtbetrag bis zum 30. Juli 2026 auf das bekannte Konto der Gemeindekasse bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse zu zahlen. Bitte geben Sie im Verwendungszweck das Zeichen GK 26-1884 und die Vertragsnummer 77 an und teilen Sie bei Teilzahlungen ausdrücklich mit, auf welche Position gebucht werden soll.

Ihre Ankündigung, die Julirate erst nach Eingang der Landeszuschüsse am 20. Juli anzuweisen, hat die Kasse zur Kenntnis genommen. Über Stundung oder Ratenzahlung entscheidet nicht die Kasse; ein etwaiger Antrag ist an die Kämmerei, Herrn Bredow, zu richten und wäre vor Ablauf der oben genannten Frist zu stellen. Geht bis zum 30. Juli 2026 weder der Gesamtbetrag noch eine Entscheidung der Kämmerei ein, gibt die Kasse den Vorgang an die Liegenschaftsverwaltung ab; diese führt dort auch den Vorgang zu Ihrer angefragten Zustimmung zu den Baumaßnahmen.

Sollte sich diese Mahnung mit einer Zahlung überschneiden haben, betrachten Sie sie bitte insoweit als gegenstandslos und übersenden Sie uns den Zahlungsbeleg.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Strauß

Kassenleiterin

08-heimfall-und-vergleichsmatrix.pdf

Heimfall und Vergleichsmatrix

Einschätzung

Der Heimfall ist noch kein Automatismus. Die Rückstände und Verspätungen sind ernst, aber eine verhältnismäßige Lösung mit Zahlungsplan, Berichtswesen und Zustimmungspaket erscheint naheliegend.

Thema	Gemeinde	Kinderbogen	Kompromiss
Rückstand	sofort zahlen	Liquidität eng	Raten + Sicherung
PV	Brandschutz offen	Kostenersparnis	Zustimmung nach Nachweis
Heimfall	Druckmittel	unverhältnismäßig	Frist-/Heilungsklausel